

1500123-68.2022.8.26.0610

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... locais que são conhecidos como pontos de tráfico.

O investigador Marcelo Ferreira Francisco, sob o crivo do contraditório, corroborou, integralmente, a palavra de sua colega investigadora. Acrescentou que se tratou de uma investigação da DISE em razão de denúncias de pontos de tráfico em Orlândia. Perceberam movimentação típica de tráfico na casa de Wellington. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500123-68.2022.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500123-68.2022.8.26.0610

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220202/2022 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 26731534 -

DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2220202 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON HENRIQUE DE MICELI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JÚNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de WELLINGTON HENRIQUE DE MICELI, vulgo "Xexa" ou "Boxexa", com qualificação completa nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta da peça acusatória que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta de 10h45min, na Avenida O, nº 1427, no bairro Jardim Siena, e na Travessa N, nº 1.330, nesta cidade e comarca, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico, (i) um total 187 (cento e oitenta e sete) porções de crack, somando peso líquido de 100,38g (cem gramas e trinta e oito centigramas), (ii) 57 (cinquenta e sete) tubo plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína, com peso líquido total de 13,82g (trez gramas e oitenta e dois centigramas); (iii) uma porção de cocaína acondicionada e segmento

plástico transparente, vedado por contato, com peso líquido de 24,97g (vinte e quatro gramas e noventa e sete centigramas); e (iv) 14 (quatorze) porções de maconha, com peso líquido de 325,61g (trezentos e vinte e cinco gramas e sessenta e um centigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 134), o réu apresentou resposta escrita à acusação, sem preliminares (fls. 139/141). Na sequência, não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 395 do Código de Processo Penal, recebeu-se a denúncia e designou-se audiência instrutória (decisão às fls. 144/145). Nesta oportunidade, foram inquiridas três testemunhas comuns e, ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (mídia às fls. 189, termo de audiência às fls. 189/194).

O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pleiteou a procedência da ação, por entender suficientemente provada a materialidade e a autoria delitiva. Já a defesa, em alegações finais escritas (fls. 197/200), pleiteou a procedência parcial da ação, pugnando pela condenação do acusado à pena mínima, fixando-se o regime inicial semiaberto.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade de WELLINGTON HENRIQUE DE MICELI, vulgo "Xexa" ou "Boxexa", pela prática do delito veiculado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não foram suscitadas preliminares. No mérito, após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se claramente a procedência da ação penal.

A materialidade do delito restou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 8/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), pelo laudo de constatação (fls. 21/24), complementado pelo exame químico-toxicológico (fls. 108/111), sem ainda olvidar o coeso e uníssono teor da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

A investigadora Ariane dos Santos, sob o crivo do contraditório, narrou que, em investigação de tráfico conduzida em Orlândia, perceberam movimentação típica de tráfico na residência do réu. Em cumprimento de mandado de busca, na companhia da irmã do réu, encontraram quantidade razoável de crack. Destinaram-se à residência da namorada do réu, onde ele se encontrava, e lá localizaram o restante da droga apreendida em uma sacola na cama em que ele estava dormindo. Mencionou que as investigações se iniciaram vez que monitoram locais que são conhecidos como pontos de tráfico.

O investigador Marcelo Ferreira Francisco, sob o crivo do contraditório, corroborou, integralmente, a palavra de sua colega investigadora. Acrescentou que se tratou de uma investigação da DISE em razão de denúncias de pontos de tráfico em Orlândia. Perceberam movimentação típica de tráfico na casa de Wellington. Em busca domiciliar, realmente foram recebidos pela irmã e pelo pai do último. Localizaram, no quarto do acusado, um tubo com porções de crack. Destinaram-se à casa da namorada do último e, lá chegando, prenderam-no em flagrante. Eis que, em diligências nessa residência, localizaram ainda mais porções de drogas e uma balança de precisão. Informalmente, o acusado confirmou que o entorpecente era de sua propriedade.

O investigador Adevandro Alves da Silva, sob o crivo do contraditório, corroborou, integralmente, a palavra de seus colegas. Mencionou que realizou monitoramento velado na residência do acusado e presenciou movimentação típica de tráfico. Asseverou que já havia informações de que o local era ponto de venda de drogas, sendo que presenciaram o réu entregando drogas a usuários.

Insta salientar que, consoante jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o depoimento do policial militar e civil que participaram da ocorrência/investigação não apenas é válido para demonstrar a responsabilidade do agente, como apresenta elevado valor probante. Noutros termos, somente se imputaria descrédito às alegações prestadas pelo miliciano se existentes indícios razoáveis

de prova em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em apreço. Nesse sentido:

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória.

Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012).

O acusado, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Ressaltou que a droga era de sua propriedade e realmente se destinava ao tráfico. Mencionou que traficava porque estava passando por dificuldades financeiras. Consignou que sua mulher não possuía envolvimento com o tráfico. Pontuou que não vendia drogas em sua casa ou na casa de sua namorada, e sim na rua.

Comprova-se a autoria delitiva do acusado, portanto, em razão (i) da palavra dele próprio, que admitiu em juízo a propriedade dos entorpecentes, (ii) da palavra dos policiais civis que confirmaram que, informalmente, o acusado também confessou que os entorpecentes lhe pertenciam; e (iii) da dinâmica dos fatos, vez que a totalidade das drogas foram apreendidas em sua posse.

Em sentido análogo, restou comprovado que a droga localizada destinava-se à mercancia espúria. Isso porque (i) o próprio acusado admitiu em juízo que a droga se destinava à venda, (ii) foi localizada grande quantidade e diversidade de entorpecentes (três diferentes espécies, crack, maconha e cocaína), circunstâncias essas totalmente incompatíveis com o uso próprio, (iii) foram localizados outros apetrechos relacionados à venda de drogas (quantia em dinheiro, invólucros plásticos, eppendorfs, balança de precisão com resquícios de entorpecente, além de um aparelho celular); e (iv) os policiais civis, em juízo, narraram a constatação, quando da realização de monitoramento velado, de movimentação típica de tráfico de drogas na residência do acusado. Assim, considerando os elementos supracitados, conclui-se seguramente que a droga apreendida efetivamente destinava-se à venda. No mais, não há que se falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque o réu é reincidente, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas (vide certidão de fls. 62/65 - autos nº 1500764-34.2018.8.26.0404).

Perfeita a adequação típica da conduta do acusado ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação pelo delito de tráfico de drogas se impõe.

Delineada a conduta delitiva, passo a dosar a pena.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas), verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, conduta social ou a personalidade do agente considerando que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 - repercussão geral). No mais, a "conduta social" representa o comportamento da agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012).

Todavia, considerando que foi apreendida quantidade significativa de droga e de três espécies distintas, a pena base deve ser distanciada do mínimo legal. Nessa senda, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão

espontânea. Presente, lado outro, a agravante da reincidência (autos nº 0001897-59.2016.8.26.0404 e 1500764-34.2018.8.26.0404 - certidão de objeto e pé às fls. 62/65), de natureza específica, inclusive. Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não se fazem presentes causas de aumento e de diminuição da pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal por desconhecer a capacidade econômica do agente.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a gravidade em concreto da conduta, sopesada na primeira fase da dosimetria, vez que o agente atuava na operação de tráfico de porte considerável, somada a reincidência de natureza específica, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do CP, estabeleço como regime inicial o fechado para o início do cumprimento da pena. Entendo que o regime semiaberto se mostra insuficiente a, de forma adequada, reprimir e prevenir a prática delitiva.

Considerando a quantidade de pena fixada e o tempo de prisão cautelar cumprido, inaplicável à hipótese o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Dispositivo

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal intentada contra WELLINGTON HENRIQUE DE MICELI, vulgo "Xexa" ou "Boxexa", qualificado nos autos, CONDENANDO-O como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado este no mínimo legal.

Ante a quantidade de pena aplicada e levando-se em conta a reincidência do réu, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, assim como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Mantenho, no mais, o cárcere cautelar do sentenciando, vez que ainda presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Ora, o tráfico exercido pelo réu era de porte considerável, a denotar a patente gravidade em concreto da conduta e o claro risco de reiteração, caso esteja em liberdade. No mesmo sentido, de se observar que o último é reincidente específico, também a denotar a sua periculosidade em concreto. Fato é que, considerando tais elementos (gravidade em concreto da conduta e a reincidência específica), conclui-se que sua liberdade representa risco real à ordem pública.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (2) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (3) intímem-se os réus para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 (dez) dias e (4) expeça-se guia de execução definitiva.

Por fim, também com o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 91, inc. II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, c/c art. 63 da Lei nº 11.343/06. Determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, vez que o foram em contexto de tráfico de entorpecentes.

Custas ex lege.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Orlândia, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA